

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA CYNTEC SOLUTIONS, S.A. DE C.V., MEDIANTE DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA SEÑORA NORMA KARINA VILLAFAN MIRANDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"; Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA YAKAMI DE MEXICO, S.A. DE C.V., MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL LA SEÑORA KARINA RAMONA VARGAS ENCISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATANTE", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

A) Declara "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", a través de su representante legal:

- I. Su representada es una persona moral constituida en la Poliza número 15,066 a los 27 días de noviembre de 2019 ante la fe del Corredor Público número 21, el licenciado Rolando Felix de Jesus Alvarez Barba, en la Plaza del Estado Jalisco.
- II. Cuenta con facultades de representación para administrar la sociedad y que las mismas no le han sido revocadas o modificadas de forma alguna a la fecha de la suscripción del presente instrumento legal.
- III. Que cuenta con domicilio legal en la avenida Patria número 1891 en el interior Bis 6, departamento 4, en la colonia Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco, código postal número 45116.
- IV. Tener como clave del Registro Federal del Contribuyente el número CSO1911274TA.
- V. Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria para realizar las labores contenidas en este contrato.

B) Declara "EL CONTRATANTE", a través de su representante legal:

- I. Es Sociedad Mercantil constituida de conformidad con la Póliza número 7,660 celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 22 días del mes de noviembre del año 2007, ante la fe del Corredor Público número 23 en el Estado de Jalisco, el señor Sergio Ramírez Fernández
- II. Que su representante cuenta con las facultades suficientes, las cuales constan en la Escritura Pública número 16,004 con fecha 27 de febrero de 2019 celebrada ante la fe del Licenciado Juan José Serratos Salcedo, Notario Público número 11 de Tlaquepaque,, a la fecha del presente contrato no se han revocado ni modificado.
- III. Que su domicilio en Avenida de las Rosas número 585, interior 1 en la colonia Chapalita Oriente, en Zapopan, Jalisco, Código Postal número 45040.
- IV. Que requiere los servicios de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" para llevar a cabo las acciones materia de este contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga con "EL CONTRATANTE" para prestar los servicios profesionales consistentes en auditoría, revisión y verificación en calidad de servicios impartidos por proveedores.

SEGUNDA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a aplicar su capacidad y conocimientos especializados para cumplir satisfactoriamente con las actividades que le encomiende "EL CONTRATANTE", así como responder a la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en la que incurra, así como de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se causaren a "EL CONTRATANTE".

Asimismo se obliga a rendir los informes de las actividades desarrolladas, en los términos y condiciones que se lo requiera "EL CONTRATANTE".

TERCERA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a desempeñar los servicios objeto del presente contrato en forma personal e independiente, por el lapso de tiempo de 1 año contando a partir de la suscripción del presente instrumento jurídico y será el único responsable de la ejecución de los servicios, cuando estos no se ajusten a las condiciones del contrato.

CUARTA.- "EL CONTRATANTE" se compromete a pagar a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", la cantidad de total mensual estipulado en los comprobantes fiscales, más el I.V.A., de acuerdo con los términos que le concede "EL CONTRATANTE" para realizar estos servicios, pagaderos en una sola o varias exhibiciones, señalando como documento de recibo el que en su momento se entregue a "EL CONTRATANTE" firmado por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

QUINTA.- "EL CONTRATANTE" se compromete a pagar el costo del servicio de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", pagaderos al término de los trabajos y servicios materia de este contrato, por medio de transferencia a la cuenta bancaria que esta última designe.

SEXTA.- "LAS PARTES" declaran que no existe relación laboral alguna entre ellas, por lo que no se creará subordinación de ninguna especie con la parte opuesta. Asumiendo la responsabilidad legal con relación a terceros que contraten, por lo que en ningún supuesto operará la figura jurídica de patrón, patrón solidario o sustituto, debiendo la parte que contrató al trabajador de que se trate, liberar de toda responsabilidad a la otra en caso de conflictos laborales provocados por personal de la primera.

"EL CONTRATANTE" no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter laboral, a favor de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" en virtud de no ser aplicables a la relación contractual que consta en este instrumento, los artículos 1 y 8 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no será considerado como trabajador para ningún efecto legal.

SÉPTIMA.- Toda información que se suministren "LAS PARTES", ya sea durante la fase precontractual o de negociación o durante la ejecución, será proporcionada en términos de estricta reserva y confidencialidad.

OCTAVA.- "EL CONTRATANTE" podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de juicio, con responsabilidad imputable a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", si se cae en alguno de los siguientes supuestos:

- 1) Por prestar los servicios deficientemente, de manera inoportuna o por no apegarse a lo estipulado en el presente contrato;
- 2) Por no observar la discreción debida respecto de la información a la que tenga acceso, como consecuencia de la prestación de los servicios encomendados;
- 3) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir lo rechazado por "EL CONTRATANTE";
- 4) Por negarse a informar a "EL CONTRATANTE" sobre la prestación y/o el resultado de los servicios encomendados.
- 5) Cuando exista imposibilidad física o mental de parte de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" para prestar los servicios profesionales contratados; y
- 6) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato.

Para los efectos a que se refiere esta cláusula, "EL CONTRATANTE" comunicará por escrito a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", el incumplimiento en que este haya incurrido, para que en un término de 10 días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas correspondientes.

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior "EL CONTRATANTE", tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato y comunicará por escrito a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" dicha determinación.

NOVENA.- Si al término de la vigencia del contrato "EL CONTRATANTE" requiere de los servicios de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", se pactará la celebración de un nuevo contrato, con las formalidades correspondientes, mismas que deben incluir una notificación de "EL CONTRATANTE" a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" con un adelanto a la terminación del presente contrato de 1 mes y que se mencione que actividades desea que se sigan desempeñando así como la vigencia del nuevo acuerdo para posterior formalizar contando con las mismas similitudes del presente contrato.

DÉCIMA.- Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas a otras que dimanen de las leyes vigentes, será motivo de rescisión del presente contrato, con el pago de daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte que cumple.

DÉCIMO PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan que en caso de presentarse diferencias o disputas por virtud de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, tratarán razonablemente de resolverlas en forma amistosa, a través de un proceso de mediación y/o conciliación que será voluntario y tendrá un carácter previo a cualquier otro. De continuar la controversia "LAS PARTES" se someten voluntaria y expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

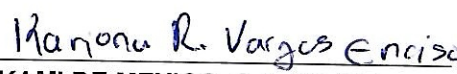
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL MISMO, LO FIRMAN DE COMÚN ACUERDO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A 3 DE JULIO DE 2023.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"



CYNTEC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
Por medio de su representante legal
NORMA KARINA VILLAFAN MIRANDA

"EL CONTRATANTE"



YAKAMI DE MEXICO, S.A. DE C.V.
por medio de su representante legal
KARINA RAMONA VARGAS ENCISO